



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - dott. Antonella Izzo | Presidente rel. |
| - dott. Giuseppe Staglianò | Consigliere |
| - dott. Marco Emilio Luigi Cirillo | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4244 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente

TRA

Parte_1

(avv. Camporeale Lucia)

- PARTE APPELLANTE -

E

Controparte_1

(già

Controparte_2

(avv.ti Pesenti Marco e Caputi Giuseppe)

Controparte_3

in nome e per conto di

Controparte_4

(avv. Caputi Giuseppe)

- PARTE APPELLATA -

rilevato che:

il procedimento è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 25.9.2024, comunicata il 25.9.2024, per morte della parte appellante *Parte_1*

[...], dichiarata dal difensore della stessa nelle note ex art.127 *ter* c.p.c. sostitutive dell'udienza del 20.9.2024;

trattandosi di procedimento instaurato (in primo grado) dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione l'art. 307 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), a tenore del quale «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»;

il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 46, comma 14, della l. n. 69/2009) e, pertanto, va dichiarato estinto, ai sensi del citato art. 307, comma 4, c.p.c.;

le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma.

DICHIARA

l'estinzione del processo.

Roma, 19.12.2025

Il Presidente